

SUFRI BIN MHD ZIN
Lwn.
NOORIZAN BINTI HASSAN



[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato'Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel), Pada 18 April 2022/16 Ramadan1443H]

Kes Rayuan No : 10000-037-0081-2021

Peguam Syarie Perayu: Dato' Jamal Mohd Lokman bin Sulaiman dan Puan Nur Faizah binti Sazali daripada Tetuan Jamal Lokman & Associates

Peguam Syarie Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

- 1) Kes ini adalah suatu rayuan yang telah dikemukakan oleh Perayu terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah berkaitan kes saman penghutang penghakiman.
- 2) Perayu telah gagal menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden dalam tempoh yang telah ditetapkan. Borang MS30 telah diterima oleh wakil Peguam Syarie Perayu pada 08/10/2021. Walau bagaimanapun tidak ada apa-apa tindakan yang telah diambil oleh Perayu.
- 3) Pendaftar telah mengeluarkan Notis Sebutan pada 16/10/2021 dan 14/02/2022. Sepanjang pengurusan kes tersebut Perayu dan Peguam Syarie tidak hadir.

- 4) Pada 17/02/2022, kedua-dua Peguam Syarie telah memfailkan Notis Penarikan Diri sebagai Peguam Syarie.
- 5) Notis Tangguhan Amaran Terakhir telah dikeluarkan untuk Sebutan pada hari ini di hadapan panel. Pihak-Pihak tidak hadir tanpa makluman.
- 6) Berdasarkan ketidak hadiran Pihak-Pihak pada hari ini maka kami berpuas hati untuk membuang kes ini berdasarkan Seksyen 121 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti rekod pengurusan serta mengambil kira ketidakhadiran Perayu dan Responden pada hari ini, MAKA kami dengan sebulat suara membuat keputusan seperti berikut:

1. Kes Rayuan No. 10000-037-0081-2021 adalah DIBUANG.

Penghakiman ini diberikan oleh:



1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2. **YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor